

「농어촌생활환경정비사업으로 조성된 용지 및 농어촌주택 등의 분양업무
처리에 관한 훈령」

2025년 04월 14일
농림축산식품부장관

농림축산식품부(농촌재생지원팀), 044-201-1549

제1장 총칙

제1조(목적) 이 훈령은 「농어촌정비법」 제68조에 따라 농어촌생활환경정비사업시행에 따른 조성용지, 농어촌주택 및 그 밖의 시설물 등의 분양방법과 그 절차 등에 관하여 규정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "농어촌"이란 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제3조제5호에 따른 농촌과 「수산업·어촌 발전 기본법」 제3조제6호에 따른 어촌을 말한다.
2. "조성용지"란 농어촌생활환경정비사업으로 조성·공급되는 용지로서 택지개발촉진법 제2조에 따른 주택건설용지 및 공공시설용지를 말한다.
3. "건축물"이란 농어촌생활환경정비사업으로 시행한 조성용지에 건축법 제2조에 의거 토지에 정착하는 공작물 중 지붕과 기둥 또는 벽이 있는 것과 이에 딸린 시설물, 지하나 고가의 공작물에 설치하는 사무소·공연장·점포·차고·창고 등을 말한다.
4. "농어촌 주택(이하 주택이라 한다.)"이란 농어촌정비법 제2조 규정에 의한 농어촌지역과 준농어촌지역에 위치하고 장기간 독립된 주거생활을 할 수 있는 구조로 된 건축물(이에 부속되는 건축물 및 토지를 포함한다)을 말하며, 주택법 제2조제1호의 규정에 의한 단독주택과 공동주택으로 구분한다.
5. "그 밖의 시설물"이란 근린생활시설, 업무시설, 판매시설 등 건축법 제2조

제2항에 따른 시설물을 말한다.

6. "사업시행자"란 농어촌정비법 제56조에 따른 시행자를 말한다.

제2장 농어촌 주택 등의 분양

제3조(분양계획 수립) 사업시행자는 "조성용지, 농어촌 주택, 그 밖의 시설물" (이하 "농어촌 주택 등"이라 한다)을 분양하려면 다음 각 호의 사항을 포함하는 분양계획을 수립하여야 한다.

1. 분양 하려는 시설물 등의 명세
2. 분양대상자의 자격
3. 분양시기, 방법 및 조건
4. 분양가격
5. 분양신청 절차
6. 사업시행자 및 그 주소
7. 기타 필요한 사항

제4조(분양방법 및 분양시기) ① 사업시행자는 주택 등을 분양할 경우 조성 용지와 함께 분양하여야 한다. 다만, 농어촌생활환경정비사업의 목적 달성에 저해하지 아니하는 범위 안에서 조성용지만 따로 분양할 수 있다.

② 사업시행자가 농어촌 주택 등을 공급할 경우에는 농어촌정비법 제59조에 따른 생활환경정비사업 시행계획의 승인을 받은 때에 분양할 수 있다. 다만, 농어촌정비법 제101조에 따른 마을정비계획에서 분양 또는 임대시기를 따로 정한 경우에는 그 계획에 따라 분양 또는 임대할 수 있다.

제5조(건설원가 산정) 농어촌 주택 등의 건설원가는 원가산정시점의 농어촌 생활환경정비사업의 기집행액과 집행예정액 및 부대비를 합산하여 산정하며, 구성요소와 산정기준은 별표1과 같다.

제6조(분양가격의 결정) 농어촌 주택 등을 분양할 때의 가격은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 2명 이상의 감정평가법인 등이 제5조에 따른 건설원가에서 보조금액을 제외한 금액을 기초로 하여 평가한 금액을 산술평균하여 정한다. 다만, 분양가격이 확정되기 전에 공급계약을 체결하는

경우에는 계약 당사자 간 합의하에 추정금액을 기준으로 계약을 체결할 수 있고, 분양가격이 확정되는 때에 정산할 수 있다.

제7조(분양대상자와 분양우선순위) ① 사업시행자는 농어촌 주택 등을 분양할 때에는 주택은 1세대 1주택(필지), 주택 이외의 시설물은 분양계획에 정하여진 용도에 따라 1세대 1개 시설을 원칙으로 분양한다.

② 사업시행자는 농어촌생활환경정비사업으로 시행한 농어촌 주택 등을 별표2에 따라 분양하고, 공동주택건설을 위해 조성용지로 분양할 경우에는 별표3에 따라 분양하여야 한다.

③ 제2항의 분양대상자가 주택과 주택 이외의 건축물을 함께 분양 받고자 할 경우, 주택을 우선순위로 분양받은 자는 주택이외의 건축물에 대한 우선순위를 상실한다. 또한 주택 이외의 건축물을 우선순위로 분양받은 자는 주택에 대한 우선순위를 상실한다. 다만, 당해 사업시행 전 사업지구 내 주택과 주택 이외의 건축물을 소유하고 사업시행계획고시일 이전 1년 이상 영위하던 자는 주택과 기타시설물에 대하여 우선순위를 갖는다.

제8조(분양광고) 사업시행자가 농어촌 주택 등을 분양하고자 할 때에는 분양신청 접수 개시 7일 이전에 다음 각 호의 사항을 1개 이상의 일간신문과 사업시행지역 안의 시·군청 또는 읍·면사무소 게시판에 공고하여야 한다.

1. 분양 하려는 시설물 등의 명세
2. 분양 대상자의 자격
3. 분양시기, 방법 및 조건
4. 분양가격
5. 분양신청절차
6. 사업시행자 및 그 주소
7. 분양신청 구비서류
8. 분양대금의 납부방법 및 시기
9. 계약체결 불이행시 조치사항
10. 계약의 취소에 관한 사항
11. 분양신청금 환불에 관한 사항
12. 기타 필요한 사항

제9조(분양신청 및 접수) ① 농어촌 주택 등의 분양대상자는 분양신청 접수

마감일까지 분양신청서와 함께 다음 각 호의 서류를 제출하여야 하며, 또한 분양가격의 100분의10에 해당하는 분양신청금을 납부하여야 한다.

1. 분양신청금 납부필증
2. 주민등록등본(분양모집공고일전 1개월 내에 발행한 것)
3. 인감증명서 또는 본인서명사실확인서 1통(대리신청의 경우에 한한다.)
4. 무주택을 입증하는 서류(해당자에 한한다.)
5. 기타 우선순위 입증에 필요한 서류(해당자에 한한다.)

② 제1항의 분양신청금은 은행 등 금융기관에 위탁하여 수납하게 할 수 있다.

③ 사업시행자가 분양신청서를 접수할 때에는 구비서류를 검사하여 이상이 없을 경우 분양신청접수대장에 기록하고 접수번호를 부여하여 접수증을 교부하여야 한다.

제10조(당첨자의 선정) ① 농어촌 주택 등의 당첨자 선정은 제7조의 분양대상자와 분양우선순위에 따라 결정하되 동일순위 신청자 중 경합이 있는 필지는 추첨에 의하며, 선순위에서 미달될 경우 차순위 해당자에게 분양한다.

② 사업시행자가 당첨자를 추첨할 때에는 분양신청자 3인 이상과 관계공무원 1인 이상을 입회시켜야 한다.

제11조(당첨자 발표) ① 사업시행자는 당첨자 선정 즉시 개별 통보하고, 명단 및 계약에 관한 사항 등을 사업시행지역 안의 시·군청 또는 읍·면사무소 게시판에 공고하여야 하며, 당첨자 관리대장에 기록관리 하여야 한다.

② 분양신청자 중 당첨되지 아니한 자의 분양신청금은 당첨자 선정일로부터 10일 이내에 직접 당사자에게 반환하여야 한다.

제3장 분양관리

제12조(계약체결) ① 사업시행자 또는 위탁사업자는 별표4의 표준분양계약서를 참조하여 당첨자로 선정된 자와 계약을 체결하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의하여 계약을 체결하고자 할 때에는 다음 각 호의 서류를 제출토록 하여야 한다.

1. 분양신청 접수증

2. 계약금 납부필증

3. 인감증명서 (본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서로 대체할 수 있으며, 부동산 계약용으로 계약체결일전 1개월 내에 발행한 것이어야 함) 1통

③ 당첨자로 선정된 자가 정당한 이유없이 사업시행자가 정한 기간 내에 계약을 체결하지 아니할 때에는 당첨권을 포기한 것으로 간주하여 분양을 취소할 수 있다.

제13조(분양대금의 납부) ① 농어촌 주택 등의 분양대금은 분양신청금, 계약금, 중도금, 잔금으로 구분하여 다음 각 호와 같이 납부하게 하여야 한다.

1. 계약금은 분양가격의 100분의10으로 하고, 계약체결 시 납부하여야 한다. 단, 기납부한 분양신청금은 계약금으로 대체한다.

2. 중도금은 분양가격의 100분의60 이내로 하며, 분할납부하게 할 수 있다.

3. 잔금은 확정측량결과에 따라 최종준공에 의한 정산금액으로 하며, 계약서에 정한 기간까지 납부하게 하여야 한다. 다만, 사업시행자의 사정으로 인하여 소유권이전등기 등의 절차가 늦어질 경우 상호 협의하여 잔금납부기간을 연기할 수 있다.

② 제1항의 중도금 및 잔금 납부시기는 사업지구의 여건을 고려하여 사업시행자가 결정한다.

③ 주택 및 기타시설물을 건축하여 분양하는 경우 건축에 지원되는 융자금은 중도금, 잔금의 일부로 대체할 수 있으며, 사업시행자는 융자금 대출에 대한 청구 및 수령권한을 입주예정자로부터 위임받아 분양대금으로 충당하게 할 수 있다.

④ 제1항에 의한 분양대금의 납부는 은행 등 금융기관에 납부하게 할 수 있다.

제14조(계약조건 등) ① 사업시행자가 작성하는 농어촌 주택 등의 분양계약서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 분양가격과 계약금, 중도금, 잔금의 납부시기에 관한 사항

2. 농어촌 주택 등의 용도(종류), 모형, 평형, 위치에 관한 사항

3. 분양대금의 연체에 관한 사항

4. 해약조건 및 위약금에 관한 사항

5. 제세공과금, 등기비용 등 비용부담에 관한 사항

6. 기타 필요한 사항

② 제1항의 분양계약서는 제18조 제1항 규정에 의한 분양계약의 해제사유를

명기 한다.

제15조(농어촌 주택 등의 건설) ① 사업시행자는 농어촌주택 등의 조성용지를 분양받은 자에게 조성용지 준공인가일로부터 6개월 이내에 농어촌주택 등을 착공할 수 있도록 계약할 수 있고 계약을 이행하지 아니한 경우에는 해약할 수 있다.

② 사업시행자는 농어촌주택 등을 분양받은 자가 주택건축 시 농어촌주택 표준설계도서를 최대한 활용할 수 있도록 지원할 수 있다.

제16조(주택건설 융자금) 사업시행자는 주택건설을 촉진하기 위하여 조성용지를 분양받아 건축을 하는 자에게 농어촌주택개량사업에 의한 융자금을 지원할 수 있다.

제17조(농어촌 주택 등의 사용승낙 또는 소유권이전) 사업시행자는 분양받은 자가 분양대금을 전액 납부한 후에 소유권을 이전하여야 하며, 주택 및 그 밖의 시설물을 건축하기 위한 토지의 사용승낙은 토지대금을 전액 납부하지 아니하여도 사용승낙을 할 수 있다.

제18조(분양계약의 해제) ① 사업시행자는 입주 및 분양예정자가 다음 각호에 해당하는 경우에는 분양계약 체결을 해제할 수 있다.

1. 허위, 기타 부정한 방법으로 농어촌 주택 등을 분양받은 경우
2. 공공시설용지, 기타 입주예정자에게 분양된 농어촌 주택 등을 시행자의 사전승인을 얻지 않고 점거사용, 양도, 임대 등으로 농어촌생활환경개선사업의 질서를 교란하는 행위를 하였을 경우
3. 분양받은 조성용지를 분할하여 타인에게 재분양하는 경우
4. 계약체결 후 중도금 납부기한일 이후 2개월 이상, 잔금을 입주지정일 또는 납부기한일 이후 3개월 이상 체납한 경우
5. 분양시설 용도를 위반하여 사용하는 경우(건축법 시행령 제14조 제4항 규정에 의한 용도변경인 경우는 제외한다)
6. 분양받은 자가 분양계약 해제를 요구할 경우
7. 잔금납부 전에 입주예정자를 포함한 세대구성원이 해외로 이주하거나 1년 이상 해외에 체류하고자 출국한 경우
8. 입주예정자의 사망 또는 실종 등으로 계약이행이 불가능한 경우. 다만, 재산상속권자가 승계요구를 할 경우는 상속을 받는 자 명의로 입주예정자의 권리를 승계토록 할 수 있다.

9. 근무·생업 또는 질병치료 등의 사정으로 다른 시(도·농복합 형태의 시에 있어서는 동지역을 말한다)·군·구, 읍·면 지역으로 주거를 이전하고자 하는 경우

10. 실직, 영농실패, 천재지변 등으로 계속적인 계약이행이 불가능한 경우

11. 상속에 의하여 취득한 주택 또는 토지 및 시설물이 있는 시(도·농 복합 형태의 시에 있어서는 동지역을 말한다)·군·구, 읍·면 지역으로 주거를 이전하고자 하는 경우

12. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의한 공공사업시행으로 인하여 처분이 불가피한 경우

13. 조성용지를 공급받은 용도대로 시설물을 건축하여 소유권 이전등기를 완료하기 이전에 전매 행위를 한 경우(명의변경, 매매 또는 그 밖에 권리변동을 수반하는 일체의 행위를 포함하되 상속의 경우와 생업상의 사정 등 대통령령 제65조에서 정한 사항은 그러하지 아니함)

14. 기타 계약상의 의무이행이 불가능하다고 인정되는 경우와 사업시행자가 원활한 사업시행을 위하여 인정하는 경우

② 제1항제6호 부터 제12호까지의 규정에 의한 계약의 해제는 분양받은 자가 증빙서류를 첨부하여 사업시행자에게 해약을 요구하게 하여야 한다.

제19조(납부지연 이자) 입주예정자 및 분양자가 제13조의 규정에 의하여 약정 기일 내에 분양대금을 납부하지 아니할 때에는 농협중앙회 일반자금의 대출금 연체이율을 적용한 연체이자를 납부하게 할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 연체이자의 납부를 면제할 수 있다.

1. 사업시행자가 인정하는 국가, 지방자치단체 또는 공공기관인 경우

2. 천재지변 기타 이에 준하는 부득이한 사유로 사업시행자가 인정하는 경우

제20조(위약금 및 분양대금의 반환) ① 당첨자로 선정된 자가 제12조제3항의 규정에 해당될 경우 분양신청금은 사업시행자에게 귀속한다.

② 제18조제1항제1호부터 제7호까지, 제13호부터 제14호까지의 규정에 의하여 분양계약이 해제된 경우 분양가격의 100분의 10에 해당되는 위약금은 사업시행자에게 귀속한다.

③ 사업시행자는 제18조제1항제8호 부터 제12호까지 해당하는 경우에는 납부된 분양대금의 전액(원금과 연체금)을 분양받은 자에게 반환하여야 하며, 기 납부한 분양대금의 예치이자도 사업시행자에게 귀속한다.

제21조(농어촌 주택 등의 전매제한) ① 농어촌정비법 제70조제1항에 의거 조성용지를 공급받은 자는 그 용지를 공급받은 용도대로 농어촌 주택이나 그 밖의 시설물을 건축하여 소유권 이전등기를 완료하기 전까지는 이를 전매(명의변경, 매매 또는 그 밖에 권리의 변동을 수반하는 일체의 행위를 포함하되, 상속의 경우는 제외한다)할 수 없다. 다만, 조성용지를 공급받은 자의 생업상의 사정 등 다음의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 세대원(세대주가 포함된 세대의 구성원을 말한다)이 근무 또는 생업상의 사정이나 질병치료·취학·결혼 등으로 인하여 세대원 전원이 다른 시·군·구로 이전하는 경우
2. 상속으로 취득한 주택으로 세대원 전원이 이전하는 경우
3. 세대원 전원이 해외로 이주하거나 2년 이상의 기간을 해외에 체류하고자 하는 경우
4. 조성용지를 공급받은 자가 이혼으로 인하여 조성용지를 그 배우자에게 이전하는 경우
5. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제78조에 따라 수립된 이주대책의 대상자가 이주대책용 조성용지를 전매하는 경우
6. 조성용지를 공급받은 자가 국가·지방자치단체 및 다음 각목의 기관에 대한 채무를 이행하지 못하여 경매 또는 공매가 시행되는 경우
 - 가. 「은행법」에 따른 금융기관
 - 나. 「중소기업은행법」에 따른 중소기업은행
 - 다. 「상호저축은행법」에 따른 상호저축은행
 - 라. 「보험업법」에 따른 보험회사
 - 마. 「농업협동조합법」에 따른 조합 및 중앙회
 - 바. 「수산업협동조합법」에 따른 조합 및 중앙회
 - 사. 「신용협동조합법」에 따른 조합 및 중앙회
 - 아. 「새마을금고법」에 따른 새마을금고 및 새마을금고중앙회
 - 자. 「산림조합법」에 따른 조합 및 중앙회
 - 차. 「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사

② 제1항을 위반하여 조성용지를 전매하는 경우 해당 법률행위는 무효로 한다.

제22조(환매특약) 제21조제1항을 위반하여 조성용지를 전매하는 경우, 사업시행자는 조성용지의 공급 당시 가액과 「은행법」에 따른 금융기관의 1년

만기 정기예금 평균이자율을 합산한 금액을 지급하고 그 조성용지를 환매할 수 있다.

제23조(미분양 농어촌 주택 등의 재분양) 사업시행자는 제18조 규정에 의하여 계약이 해제되었거나 미분양 농어촌 주택 등을 분양할 때에는 최초의 분양과 동일한 절차 및 방법으로 분양하여야 한다. 이 경우 사업지구 여건에 따라 신문 공고는 생략할 수 있다.

제24조(제세공과금 등 비용부담) 다음 각호의 비용은 입주예정자 및 분양 받은 자가 부담한다.

1. 제17조의 규정에 의한 소유권 이전 절차에 소요되는 비용
2. 제17조의 규정에 의하여 농어촌 주택 등의 사용승낙을 받은 자는 사용승낙일 이후의 제세공과금
3. 건축물 입주지정일 이후 발생하는 제세공과금 및 유지관리비 등

제25조(미분양 농어촌 주택 등의 분양촉진) ① 사업시행자는 최초 분양일로부터 6개월이 경과하여도 미분양이 발생할 경우 미분양용지에 대한 분양촉진을 위하여 당초의 분양조건을 다음과 같이 조정하여 분양할 수 있다.

1. 중도금 납부기한 변경 또는 중도금의 일부 및 전부를 잔금에 합산 납부
2. 중도금·잔금 납부기한을 일정기간 연장하여 분할납부
3. 당해 시·군 또는 인접 시·군에 사업자등록이 되어 있는 사업주에게 사원주택 등의 마련을 위하여 용지분양
4. 당초 지정된 용지의 용도변경

② 제1항의 분양조건 조정에도 불구하고 6개월이상 미분양이 발생한 때에는 주택 등의 건축시공업체에게 희망필지 수를 분양가격을 조정하여 분양할 수 있다.

제4장 보칙

제26조(기타사항) ① 사업시행자는 지역실정상 불가피한 경우 이 규정에서 정하는 조항을 사업시행자 책임하에 일부 조정하여 시행하고, 그 사유를 첨부하여 사업시행 승인권자에게 보고하여야 한다.

② 이 규정에 명시하지 아니한 일반적인 사항은 주택관련법규에 따른다.

제27조(분양가격 결정특례) 사업시행자는 분양가격 결정시 분양예정가격이 인근지역의 토지(대지)가격에 비하여 높아 분양에 어려움이 예상되는 지역에 대하여는 제5조의 규정에도 불구하고 다음 각호와 같이 분양가격을 조정하여 분양할 수 있다.

1. 도로 및 공공시설용지 등을 사업시행자가 일부 또는 전부를 매입하여 분양가격 조정
2. 사업시행전에 도로 및 공공용지 등으로 편입된 토지를 무상양여하여 분양가격 조정

제28조(준속기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령)에 따라 이 훈령 발령 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토해야 하는 2028년 04월 13일까지 효력을 가진다.

부칙 <제535호, 2025. 04. 14.>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

농어촌 주택 등의 건설원가 산정기준표(제5조관련)

구 성 요 소		내 용	비 고
용 지 비		용지매수 및 보상비	실집행금액 또는 집행예정금액
공 사 비	토 목	단지내 대지조성, 조경공사비(상·하수도, 도로 등 포함)	이 하 같 음
	건 축	건축공사비	
	전 기	옥내외 전기, 전기·통신시설공사비	
	기 계	옥내외 급수, 위생, 소방시설공사비	
	공동이용 시설 등	어린이놀이터, 경로당 등 공동이용시설 및 부대시설공사비 등	
부 대 비	기본계획 수 립 비	단지조성공사 기본계획수립비	
	세 부 설 계 비	단지조성공사 세부설계비 건축공사 세부설계비	
	공 사 감 리 비	단지조성공사 공사감리비 건축공사감리비	
	사 업 관 리 비	공사, 용지매수 및 보상, 주택분양 등 사업관리에 소요되는 비용	
	잡 지 출	본 사업에 소요되는 제경비 (제세공과금, 건설자금이자, 판매비, 건설간접비, 일반관리비, 직접인건비, 예비비, 기타 그 밖의 비용)	

[별표2]

농어촌 주택 등의 분양대상자와 분양우선순위(제7조관련)

구 분	분양대상자 및 우선순위	비 고
1. 단독·공동주택의 분양 및 단독주택용지 분양	○제1순위 : 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 협의에 응하여 정비구역에 포함되어 생활환경정비사업 시행으로 인하여 생활근거를 상실한 이주대책 대상자	수익계약분양
	○제2순위 : 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 협의에 응하여 정비구역에 포함된 소유 토지 등의 전부를 사업시행자에게 양도한 자(단, 대지의 경우 90제곱미터이상, 대지이외의 경우 300제곱미터이상 양도한 경우에 한한다)	
	○제3순위 : 분양공고일 현재 당해 사업이 시행된 리에 주민등록이 되어있는 실거주 세대주, 다만 사업시행자는 농촌거주 희망 도시민 세대주에게 계획가구수의 일정비율을 우선분양 할 수 있음	
	○제4순위 : 분양공고일 현재 당해사업이 시행된 읍면지역에 주민등록이 되어 있는 실거주 세대주	
	○제5순위 : 분양공고일 현재 당해 시·군에 주민등록이 되어 있는 실거주 세대주	
	○제6순위 : 기타 지역에 거주하는 세대주	

※ 도시민이란 분양공고일 현재 특별시, 광역시, 특별자치시, 시의 지역 중 동 지역에 주민등록이 되어있는 세대주를 말한다.

구 분	분양대상자 및 우선순위	비 고
2. 근린생활시설용지 등	○ 제1순위 : 당해 농어촌생활환경정비사업 지구내에서 해당시설물을 소유하여 운영하고 있던 자 또는 법인·단체 및 이주대책 대상자(단, 세입자는 제외한다)	- 수의계약분양
	○ 제2순위 : 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 협의에 응하여 정비구역에 포함된 소유 토지 등의 전부를 사업시행자에게 양도한 자(단, 대지의 경우 90제곱미터이상, 대지이외의 경우 300제곱미터이상 양도한 경우에 한한다)	
	○ 제3순위 : 분양공고일 현재 당해 읍·면에 주민등록이 되어 있는 실거주 세대주. 단 경합이 있을 경우 무주택세대주 우선 분양 가능	- 감정평가액이상으로 경쟁입찰 가 격 (경쟁자가 없을 경우 수의계약)
	○ 제4순위 : 분양공고일 현재 당해 시·군에 주민등록이 되어 있는 실거주 세대주. 단 경합이 있을 경우 무주택세대주 우선 분양 가능	
	○ 제5순위 : 기타지역에 거주하는 세대주	
3. 공공업무시설용지 등	○ 제1순위 : 당해 농어촌생활환경정비사업 지구내에서 해당시설물을 소유하여 운영하고 있던 자 또는 법인·단체	- 수의계약분양
	○ 제2순위 : 국가, 지방자치단체 또는 공공기관	
4. 일반업무시설용지 등	○ 제1순위 : 당해 농어촌생활환경정비사업 지구내에서 해당시설물을 소유하여 운영하고 있던 자 또는 법인·단체	- 수의계약분양
	○ 제2순위 : 농·수·축협 등 농어민관련 단체와 기타용지를 필요로 하는 자 또는 공공단체·법인	
5. 기반시설 및 공동시설용지	○ 국가, 지방자치단체	

[별표 3]

공동주택건설용지 분양대상자와 분양우선순위(제7조 관련)

구 분	분양대상자 및 우선순위	용지가격
공동주택 건설용지	○제1순위 : 당해 시·군내에 사업자등록이 되어 있는 사업 주로서 소속근로자의 국민주택마련을 위하여 공동주택용 지를 신청하는 자	
	○제2순위 : 공동으로 주택을 건설하기 위하여 조합등을 결성하여 용지를 신청하는 자	
	○제3순위 : 분양공고일 현재 관계법령에 의거 건축업 등 등록허가를 받고 영업을 하고 있는 자	

[별표 4]

농어촌 주택 등의 표준분양계약서(안) (제12조관련)

○ 주택 등의 표시 : 도 시·군 면 리 - 번지(번필지)
- 분양대상

공 용 면 적 (필요시)	대 지 면 적	주 택 면 적 (필요시)	비 고
m ²	m ²	m ²	
W 원	W 원	W 원	계 : W 원

위 표시의 농어촌 주택 등을 분양함에 있어 사업시행자(위탁사업자)와 당첨자로 선정된자는 아래의 내용과 같이 분양계약을 체결한다.

제1조(분양가격 및 납부방법) ① "사업시행자(위탁사업자)"는 위 표시 주택 등을 분양대금 _____원정(W)으로 "당첨자로 선정된자"에게 분양하고, "당첨자로 선정된자"는그 대금을 아래 납부방법에 의하여 납부하여야 한다.

○주택 등의 분양대금 및 계약금

(금액단위 : 원)

면적(m ²)	분 양 대 금		계약금(10%) (입주신청금포함)	잔금 (90%)
	m ² 당	계		
필지:				
주택:				

○주택 등의 잔금 납부시기

(금액단위 : 원)

구분		납 약 정 부 일	납부금액	할부원금 잔 액
계약금(A)				
중도금 (B)	1차			
	2차			
	·			
계				
잔금(C)				
계(A+B+C)				

② "당첨자로 선정된자"는 제1항에 정한 대금을 납부약정일까지 납부하여야 하며, 위 지정기일내에 납부하지 않을 경우 "사업시행자(위탁사업자)"는 이 계약을 해제하거나 "당첨자로 선정된자"는 그 채납액에 대하여 농협중앙회 일반자금의 대출금 연체이율을 적용하여 산출한 연체료를 가산납부 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 연체료 납부를 면제할 수 있다.

1. 분양계약자가 국가, 지방자치단체 또는 공공기관으로서 연체료면제가 불가피하다고 "사업시행자(위탁사업자)"가 인정하는 경우
2. 천재지변 기타 이에 준하는 사유로 분양용지가 멸실, 훼손 또는 유실되어 "당첨자로 선정된자"와의 정상적인 계약이행이 불가능한 경우로서 계약을 존속시킬 필요가 있다고 "사업시행자(위탁사업자)"가 판단될 경우

③ 이 계약서에 표시된 주택 등의 면적이 지적확정결과 증감이 있을 시에는 계약시의 단가에 의하여 준공시 증감한다.

제2조(조성용지의 사용) 분양계약이 체결되면 "사업시행자(위탁사업자)"는 "당첨자로 선정된자"가 지정한 용도의 주택 등 시설물의 설치를 위하여 건축계획을 감안, 공사 준공전이라도 용지의 사용을 승낙할 수 있다.

제3조(조성용지의 분양조건 및 농어촌 주택 등 건축기준) ① 농어촌주택용지를 분양받은 "당첨자로 선정된자"는 조성용지 준공인가일로부터 6개월 이내에 농어촌주택등을 착공 하여야 하며 6개월 이내에 착공하지 아니하는 경우와 1년 이내까지 주택건축을 완료하지 아니하는 경우에는 "사업시행자(위탁사업자)"는 계약을 해지 할 수 있다.

② "당첨자로 선정된자"는 "사업시행자(위탁사업자)"가 현상공모하여 선정한 농어촌주택모델과 국토해양부장관이 작성하거나 인정하는 단독주택 표준설계도서 또는 법적 자격을 갖춘 건축사사무소가 작성한 설계도서에 의하여 주택건설을 추진할 수 있다.

③ "사업시행자(위탁사업자)"는 주택건축 인·허가 업무 등 행정기술사항을 적극 지원하며, 공공시설물의 안전유지를 위한 현장관리, 기타 양질의 시공관리를 위해 적극 참여한다.

④ "당첨자로 선정된자"는 주택 등의 건축을 계획할 경우 마을전체 경관계획 및 농촌경관과 조화가 되도록 하고 계획 수립시 제시된 경관계획 가이드 라인 등을 준수하여야 하며, 분양계약서에서 약정한 분양용도와 부합되도록 하여야 한다.

제4조(소유권이전) ① "사업시행자(위탁사업자)"는 농어촌주택 등을 준공하고 "당첨자로 선정된자"가 제1조의 분양대금 전액 납부 후에 농어촌 주택 등에 대해 소유권이전 등기를 할 수 있다.

② 소유권이전 등기시에 필요한 제세공과금 및 비용은 "당첨자로 선정된자"의 부담으로 한다.

제5조(제세공과금 등의 부담) ① 주택 등의 사용승낙 이후의 제세공과금과 소유권이전 및 환매특약 등기에 소요되는 비용은 "당첨자로 선정된자"가 부담한다.

② "당첨자로 선정된자"가 국가 또는 지방자치단체인 경우에는 제1항의 규정에도 불구하고 계약체결일 이후의 과세기준일의 도래로 부과되는 제세공과금은 "당첨자로 선정된자"의 부담으로 한다.

제6조(계약의 해제·해지) ① "당첨자로 선정된자"에게 아래 각호의 1에 해당하는 사항이 있을 경우에는 "사업시행자(위탁사업자)"는 분양계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

1. 허위, 기타 부정한 방법으로 농어촌 주택 등을 분양받은 경우
2. 공공시설용지, 기타 "당첨자로 선정된자"에게 분양된 농어촌 주택 등을 "사업시행자(위탁사업자)"의 사전승인을 얻지 않고 점거사용, 양도, 임대 등으로 농어촌생활환경정비사업의 질서를 교란하는 행위를 하였을 경우
3. "당첨자로 선정된자"가 분양받은 용지를 분할하여 타인에게 재분양하는 경우
4. 계약체결 후 중도금 납부일 이후 2개월이상, 잔금을 입주지정일 또는 납부일 이후 3개월 이상 체납한 경우
5. 분양시설 용도를 위반하여 사용하는 경우

6. 분양받은 자가 분양계약 해제를 요구할 경우
7. 잔금납부전에 "당첨자로 선정된자"를 포함한 세대구성원이 해외로 이주하거나 1년 이상 해외에 체류하고자 출국한 경우
8. "당첨자로 선정된자"의 사망 또는 실종 등으로 계약이행이 불가능한 경우, 다만, 재산상속권자가 승계요구를 할 경우는 상속을 받는 자 명의로 "을"의 권리를 승계토록 할 수 있음
9. "당첨자로 선정된자"가 근무·생업 또는 질병치료 등의 사정으로 다른 시·군·구, 읍·면지역으로 주거를 이전하고자 하는 경우
10. 실직, 영농실패, 천재지변 등으로 계속적인 계약이행이 불가능한 경우
11. "당첨자로 선정된자"가 상속에 의하여 취득한 주택 또는 토지 및 기타 시설물이 있는 시·군·구, 읍·면지역으로 주거를 이전하고자 하는 경우
12. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의한 공공사업시행으로 인하여 처분이 불가피한 경우
13. 주택등을 건축하여 소유권 이전등기 이전에 전매 등의 행위를 한 경우에는 계약해제 및 분양필지를 환매 할 수 있음
14. 기타 "당첨자로 선정된자"가 계약상의 의무이행이 이행이 불가능하다고 인정되는 경우와 "사업시행자(위탁사업자)"가 원활한 사업시행을 위하여 인정하는 경우

② 제1항의 제6호 내지 제12호의 규정에 의한 계약해제의 경우 "당첨자로 선정된자"는 증빙서류를 첨부하여 "사업시행자(위탁사업자)"에게 해약을 요구하여야 한다.

③ 제1항의 제1호부터 제7호까지, 제13호 부터 제14호까지의 규정에 의하여 분양계약이 해제된 경우 "당첨자로 선정된자"는 분양대금의 100분의 10에 해당하는 금액을 위약금으로 "사업시행자(위탁사업자)"에게 납부하거나 100분의 10에 해당하는 금액의 계약금이 "사업시행자(위탁사업자)"에게 귀속되며, 제1항의 제8호 부터 제12호까지에 해당하는 경우에는 "사업시행자(위탁사업자)"

는 납부된 분양대금 전액을 "당첨자로 선정된자"에게 반환하여야 한다.

④ 제1항의 제1호 내지 제2호의 규정에 의하여 계약을 해제하였을 때에는 "당첨자로 선정된자"가 주택 등을 훼손하였거나 또는 불성실한 관리로 조성용지를 훼손한 부분에 대하여 "당첨자로 선정된자"는 직접 원상복구하거나 "당첨자로 선정된자"의 비용으로 원상회복하여 "사업시행자(위탁사업자)"에게 인도하여야 한다.

⑤ 계약해제 시 제3항의 위약금 및 제4항의 원상복구에 필요한 비용은 "사업시행자(위탁사업자)"가 "당첨자로 선정된자"로 부터 납부받은 분양대금에서 공제하여 반환한다.

제7조(하자보수) ① "사업시행자(위탁사업자)"는 주택 등의 시공상 하자에 대하여는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률에 준하여 보수책임을 진다.

② "당첨자로 선정된자"의 관리부실로 인하여 발생하는 당해 건물의 제반 훼손부분은 "당첨자로 선정된자"가 보수 유지한다.

③ 준공당시 시공상태에서 입주자가 임의변경, 시공한 부분에서의 하자보수책임은 입주자 본인에게 그 책임이 있다.

제8조(통보의 의무) ① "당첨자로 선정된자"는 이 계약체결 후 주소변경이 있는 때에는 "사업시행자(위탁사업자)"에게 서면으로 통보하여야 한다.

② "당첨자로 선정된자"가 제1항을 이행하지 아니한 경우에는 분양자의 "당첨자로 선정된자"에 대한 계약해제통보 등 이 계약서상의 권리의무효력발생사항의 통지에 대하여는 이 계약서상의 주소("당첨자로 선정된자"가 제1항에 의하여 서면으로 통보한 경우에는 그 주소를 말한다. 이하 같다)에 발송 후 7일이 경과함으로써 도달한 것으로 보며, 이에 대한 모든 불이익은 "당첨자로 선정된자"의 책임으로 한다. 주소가 부정확한 경우에도 또한 같다.

제9조(기타 사항) ① 시설물의 위치, 설계도면 등의 표시는 계약체결일 이후 사업계획 변경승인 및 신고 등에 따라 일부 변경될 수 있다.

② 이 계약에 명시되지 아니한 사항은 "사업시행자(위탁사업자)"와 "당첨자로

선정된자"가 합의하여 결정하되 합의되지 아니한 사항은 관계법령 및 일반관례에 따른다.

이 계약을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하여 각각 기명날인 한 후 "사업시행자(위탁사업자)", "당첨자로 선정된자"가 각각 1통씩 보관한다.

20 . . .

○ "사업시행자(위탁사업자)" :

○ "당첨자로 선정된자" : 주 소 :

성 명 :

주민등록번호 :

전 화 번 호 :

※ 본 표준분양계약서(안)는 표준서식이므로 분양 시설물의 특성에 맞도록 수정하여 사용할 것